

1500478-42.2020.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO BAREA BORGES

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... necessário à condenação pela prática do narcotráfico, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pela acusada, mormente a quantidade e forma de embalagem do entorpecente apreendido em posse da ré, bem como a apreensão do dinheiro, o que bem demonstra a finalidade da mercancia, ressaltando-se, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500478-42.2020.8.26.0580- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500478-42.2020.8.26.0580 - 2021/000008

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURA MOURA

Juiz de Direito: Dr. RICARDO BAREA BORGES

Vistos.

1. MAURA MOURA, qualificada nos autos (fl. 4), foi denunciada como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque na data, horário e local mencionados na inicial, nesta Cidade e Comarca, supostamente, trazia consigo, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 26 (vinte e seis) porções de crack, com peso líquido total de 3,440 g (três gramas, quatrocentos e quarenta miligramas) [fls. 84/85].

Não houve proposta de Acordo de Não Persecução Penal (fl. 83).

A acusada foi notificada (fl. 99) e, após a apresentação da defesa prévia (fls. 117/119), a denúncia foi recebida (fls. 126/128).

Em instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação (fls. 163 e 164), e a ré foi interrogada (fl. 165).

Há laudo de verificação de dependência toxicológica (fls. 225/230)

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação, nos termos da denúncia (fls. 254/261), e da d. Defensora, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ou ainda pela fixação da pena no mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (fls.

265/272).

É o relatório.

2.A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 23), e pelos laudos periciais da substância entorpecente (fls. 27/29 e 73/75).

Na fase policial a acusada permaneceu em silêncio (fl. 4).

Em Juízo a ré disse que estava portando drogas, mas era para consumo próprio. É aposentada e recebe cerca de R\$ 1.000,00 de aposentadoria. No momento em que os policiais chegaram, estava dormindo em sua casa. Reside na Vila Progresso. O dinheiro proveniente da aposentadoria fica guardado no banco e, quando vai receber, conta com a ajuda de 'uma mulher', pois não sabe mexer no caixa eletrônico sozinha. Já foi acusada pela prática de furto. Não conhece os policiais ouvidos em Juízo. Na data do ocorrido, havia acabado de comprar o entorpecente. Na época dos fatos, não trabalhava. Quando consome narcóticos, se sente bem. Atualmente, também se sente bem sem fazer uso de drogas. Não possui mais vontade de consumir entorpecentes. Na data dos fatos, era viciada em droga. Não entregou nenhuma 'pedra' para ninguém. Não disse aos policiais que comercializava narcóticos. O dinheiro encontrado era proveniente da sua aposentadoria. Estava com um cachimbo para consumir drogas. Não possuía nenhuma desavença com os policiais. No dia do ocorrido, havia consumido entorpecentes a noite inteira. Informou aos castrenses que era usuária (fl. 165).

O Policial Militar Herculano obtemperou que na data dos fatos, estava em patrulhamento juntamente com o Policial RONNER. Era do seu conhecimento de que havia uma residência localizada na Vila Progresso, em que se comercializavam drogas no local. No momento em que chegou ao imóvel, visualizou a acusada conversando com um indivíduo. Ao avistar a viatura, o sujeito saiu correndo em direção 'a quadra'. Na referida casa, procedeu a abordagem da denunciada e, quando indagada sobre se havia algo de ilícito consigo, de imediato a acusada informou que estava portando algumas pedras de crack e dinheiro. A ré confessou que estava vendendo as pedras de crack por R\$ 10,00 cada. A denunciada foi conduzida até a Delegacia. O depoente informa que conhecia a acusada, pois ela sempre estava naquele imóvel. Na ocasião, a ré não aparentava estar sob o efeito de entorpecentes. Afirma que a denunciada tem 'fama' de comercializar narcóticos. Havia cerca de 26 (vinte e seis) porções de droga. O imóvel em que procedeu a abordagem é desabitado. A acusada não mencionou se trabalhava (fl. 163).

O Policial Militar Ronner asseverou que estava em patrulhamento pela Vila Progresso, ocasião em que adentrou na Rua Pompéia. Nesta rua, há uma residência abandonada que é frequentada por usuários, e serve como ponto para o tráfico de drogas. O depoente viu a acusada estava no portão, passando 'algo' para outro indivíduo. No momento em que eles avistaram a viatura, o sujeito saiu 'sentido a praça' e a ré permaneceu no portão. Após tê-la abordado, a denunciada confessou que havia 'passado' uma pedra de crack para um 'rapaz'. Posteriormente, a acusada pegou o restante das pedras de crack que estavam inseridas em seu sutiã, bem como o dinheiro que trazia consigo. Diante dos fatos, a ré foi conduzida até a Delegacia. A denunciada é conhecida nos meios policiais. Tem conhecimento de que a ré é usuária de entorpecentes. Na data do ocorrido, a denunciada estava 'na responsabilidade' de comercializar os narcóticos naquele local (fl. 164).

O laudo pericial concluiu que a acusada era imputável na data dos fatos (fls. 225/230).

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação da acusada é medida de rigor, tendo em vista que os fatos narrados na denúncia foram ratificados pela prova oral sobredita.

É sabido que não se pode relegar ao oblívio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Desse modo, para que o testemunho policial deixe de ter presunção de credibilidade, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficientes alegações desacompanhadas de elementos de convicção.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - VALOR PROBANTE - MATERIALIDADE E AUTORIA

COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - AUSÊNCIA REQUISITOS. - Restando comprovadas a materialidade e autoria, mostra-se descabida a pretensão absolutória ou desclassificatória, pois não obstante tenha alegado o réu ser a droga apreendida de propriedade de outro indivíduo, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, já que não logrou êxito em demonstrar que as substâncias encontradas eram de outra pessoa ou, até mesmo, que o paciente é apenas usuário. - Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam os demais testemunhos, salvo se existirem sérias dúvidas sobre sua lisura, ônus da defesa. - Ausente os pressupostos legais da incidência da minorante descrita no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, não há que se falar em redução da pena no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). (TJ-MG - APR: 10701130115929001 MG, Relator: Silas Vieira, Data de Julgamento: 06/05/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/05/2014).

Como é cediço, é reiterado o posicionamento no sentido de que os indícios, desde que robustos, configuram elementos aptos a constituir o arcabouço probatório necessário à condenação pela prática do narcotráfico, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pela acusada, mormente a quantidade e forma de embalagem do entorpecente apreendido em posse da ré, bem como a apreensão do dinheiro, o que bem demonstra a finalidade da mercancia, ressaltando-se, ainda, a confissão extrajudicial, quando da abordagem policial.

Outrossim, ad argumentandum, vale ressaltar que a confissão extrajudicial deve prevalecer sobre a retratação judicial, uma vez que, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, confere maior credibilidade à primeira, se a segunda se apresenta divorciada do conjunto probatório, mesmo porque a confissão de autoria vale, não pelo lugar em que é prestada, mas, pela força de convencimento que possui (cf. TJMG - APR: 10702041186777001 MG, Relator: Paulo César Dias, Data de Julgamento: 13/05/2014, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/05/2014).

Nunca é demais lembrar que sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontado sua ocorrência por outros meios de prova (cf. TJSP - Ap. Criminal nº 990.08.011.986-9 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator Newton Neves - J. 09.12.2008 - v.u.).

Ainda, no processo penal, incumbe à parte que alega o fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito, demonstrar a ocorrência efetiva de causas excludentes do crime ou de pressuposto para a imposição de pena, sendo que, in casu, permaneceram no cômodo terreno do alegar por alegar.

Nessas condições, presentes e reunidos os pressupostos legais, bem assim porque não concorre causa que exclua o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, de rigor a prolação do decreto condenatório, não se tratando, portanto, de hipótese de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

2.1. A acusada é primária, inobstante figurar no polo passivo de outros feitos criminais (cf. F.A. e Certidões de fls. 31/32 e 33/34).

Ainda que se considere nociva a natureza da droga apreendida, evidenciada a quantidade não extremamente excessiva (3,440g - três gramas, quatrocentos e quarenta miligramas - de crack) e ausentes circunstâncias adicionais (inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga etc.), não é razoável a exasperação da pena-base. Não há agravantes e eventuais atenuantes não podem diminuir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

In casu, não há como cogitar se aplicar a causa especial de redução de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois a acusada, além de ser conhecida pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas há muito tempo, como relatos seguros dos pessoais, foi condenada, em primeira instância, nos autos da ação penal nº 0003285-25.2021.8.26.0047, pela prática do crime de associação para o tráfico, conforme fls. 231/250, a indicar que não se tratava de mero traficante

eventual.

Nesse sentido,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I – A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II – Os requerimentos de nulidade do feito, absolvição e revogação da prisão preventiva, tratam-se de reiteração de pedidos, os quais, já foram suscitados e apreciados, por ocasião dos julgamentos dos HC n. 537.639/SP e HC n. 534.571/SP, oportunidade em que não foram conhecidos. III – Quanto ao tráfico privilegiado, o parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. IV – In casu, a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 está devidamente fundamentada, uma vez que o paciente é reincidente, não preenchendo, portanto, o requisito legal da primariedade para o privilégio. V – A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, firmou orientação no sentido de que até mesmo inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedicaria às atividades criminosas. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 600.104/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) grifei
O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

3. Posto isso,

Julgo procedente o pedido acusatório e condeno MAURA MOURA, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos, de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, estabelecido em lei especial.

Deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime semiaberto, a teor do disposto no art. 33, § 2, alínea 'b', do Código Penal.

O montante da pena corporal desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Concede o direito de recorrer em liberdade.

Como consequência da condenação, nos termos do art. 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06, determino o confisco do dinheiro apreendido – em favor da União (fl. 23).

Nunca é demais lembrar que deve ser decretado o perdimento de bens em favor da União quando não há comprovação de que tais bens e o valor em dinheiro foram adquiridos lícitamente e, em sentido oposto, há comprovação consistente da traficância, evidenciando-se, portanto, que são produtos do crime (cf. TJSP, Apelação nº 0203363-94.2010.8.26.0346, 2ª Câmara, Relator o Desembargador Paulo Antônio Rossi, j. em 13/02/2012).

Carreio a acusada o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, , observados os termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

À d. Defensora nomeada arbitro os honorários, nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se as respectivas certidões.

Publique-se, intinem-se e cumpra-se.

Assis, 15 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA